2006 2007 2
0.72 0.59 0

Cuotas obrero-patronales del IMSS y aportaciones del Infonavit

Cuotas obrero-patronales aplicables del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2005

IMSS						
Concepto	Fundamento			Cuotas		
				Del patrón	Del trabajador	Total
Seguro de riesgos de trabajo	Artículo 74, de la LSS			Porcentaje de prima que le corresponda sobre el SBC (mínimo 0.50% y máximo 15.00%)[1]	0.00%	Porcentaje de prima correspondiente al patrón sobre el SBC
Seguro de enfermedades y maternidad	Artículo 106, fracción I, de la LSS	Prestaciones en especie	Cuota fija por todos los trabajadores	18.45% del SMGVDF[2]	0.00% hasta tres SMGVDF	18.45% del SMGVDF
	Artículo 106, fracción II, de la LSS	Prestaciones en especie	Cuota adicional por trabajadores con SBC superior a tres SMGVDF	2.57% sobre la diferencia de SBC-tres SMGVDF[3]	0.88% sobre la diferencia de SBC-tres SMGVDF[3]	3.45% sobre la diferencia de SBC-tres SMGVDF
	Artículo 25, LSS	Prestaciones en especie (pensionados y sus beneficiarios)		1.05% del SBC	0.375% del SBC	1.425% del SBC
	Artículo 107, fracciones I y II, de la LSS	Prestaciones en dinero		0.70% del SBC	0.25% del SBC	0.95% del SBC
Seguro de invalidez y vida	Artículo 147, de la LSS			1.75% del SBC	0.625% del SBC	2.375% del SBC
Seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez	Artículo 168, fracción I, de la LSS	Retiro		2.00% del SBC	0.00%	2.00% del SBC
	Artículo 168, fracción II, de la LSS	Cesantía en edad avanzada y vejez		3.150% del SBC	1.125% del SBC	4.275% del SBC
Guarderías y prestaciones sociales	Artículo 211, de la LSS			1.00% del SBC	0.00%	1.00% del SBC
Infonavit						
Infonavit	Artículo 29, fracción II, de la Linfonavit			5.00% del SBC	0.00%	5.00% del SBC

LSS: Ley del Seguro Social.
Linfonavit: Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
SBC: Salario base de cotización.
SMGVDF: Salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

Notas

1. El artículo 74 de la LSS establece para las empresas, la obligación de revisar anualmente su siniestralidad.
La prima conforme a la cual aquellas estén cubriendo las cuotas correspondientes, se podrá reducir o aumentar en una proporción no mayor de 0.01 del SBC respecto a la del año inmediato anterior, para lo cual deberán considerarse los riesgos de trabajo terminados durante el lapso que el reglamento fije, independientemente de las fechas en que éstos hubieran ocurrido.
Las modificaciones no excederán los límites fijados para las primas mínima y máxima, los cuales ascienden a 0.50 y 15.00% de los SBC, respectivamente.
Cabe mencionar que es el artículo 72 donde se establece una prima mínima de 0.50%, sin embargo, el artículo décimo noveno transitorio del decreto de reformas a la LSS del 20 de diciembre de 2001 señala que el incremento a dicha prima será gradual y aplicará como sigue:

Período	Prima mínima
1o./III/2003-28/III/2004	0.31
1o./III/2004-28/III/2005	0.38
1o./III/2005-28/III/2006	0.44
1o./III/2006-en adelante	0.50

De conformidad con el artículo 32, fracción I del Reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de afiliación, clasificación de empresas, recaudación y fiscalización, la siniestralidad se calculará con base en los casos de riesgo terminados durante el periodo 1o. de enero al 31 de diciembre del año respectivo.
La fracción V del mismo precepto, establece la obligación de presentar en febrero la declaración anual de riesgos de trabajo.
Por tanto, en este febrero habrá que presentar la declaración de riesgos de trabajo ocurridos entre el 1o. de enero y el 31 de diciembre de 2004.
2. De acuerdo con el primer párrafo del artículo decimonoveno transitorio de la LSS (del decreto publicado en el DOF el 21 de diciembre de 1995), la tasa de 13.90% se incrementará el 1o. de julio de cada año en 0.65%. Esta modificación debió iniciar en 1998 y terminar en 2007; sin embargo, conforme a lo establecido en el artículo segundo del Decreto por el que se reforma el párrafo primero, del artículo primero transitorio de la LSS, publicado el 21 de noviembre de 1996, las fechas, plazos, periodos y bimestres previstos en los artículos transitorios de ésta se extenderán por un lapso de seis meses para guardar congruencia con la entrada en vigor de dicha ley; por tanto, las modificaciones están vigentes desde el 1o. de enero de 1999 para terminar en 2008.
3. Con base en el segundo párrafo, del artículo decimonoveno transitorio de la LSS (del decreto publicado en el DOF el 21 de diciembre de 1995), la tasa de 6.00% se reducirá el 1o. de julio de cada año en 0.49%; y la tasa de 2.00%, en 0.16%. Estas modificaciones debieron iniciar el 1o. de julio de 1998 y terminar en 2007; sin embargo, de acuerdo con lo establecido en el artículo segundo del Decreto por el que se reforma el párrafo primero, del artículo primero transitorio de la LSS, publicado el 21 de noviembre de 1996, las fechas, plazos, periodos y bimestres previstos en los artículos transitorios de esta ley, se extenderán por un término de seis meses para guardar congruencia con la entrada en vigor de ella; por tanto, las modificaciones están vigentes desde el 1o. de enero de 1999 para terminar en 2008.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO

RECTORÍA

C. U, marzo 10, de 2006.
RIO/042/06.

Lic. Salvador Rochín Camarena
Delegado Estatal
Instituto Mexicano del Seguro Social
Presente.

Sirva este medio para informarle que la Universidad Autónoma de Querétaro se ha venido haciendo cargo del pago de jubilaciones y pensiones de los trabajadores universitarios y tiene el compromiso contractual y moral de seguirlo haciendo.

Por este motivo y apegándonos a la cláusula 8va del convenio de afiliación voluntaria suscrito el 1° de marzo de 1973 con el Instituto Mexicano del Seguro Social, solicitamos respetuosamente, que a partir del mes de marzo de 2006, se excluya al IMSS de responder por las prestaciones derivadas de los seguros de Retiro, Cesantía en edad avanzada y Vejez (RCV), permitiendo que sea la UAQ quien continúe asumiendo totalmente estas obligaciones.

Estamos seguros que un acuerdo de esta naturaleza redundará en beneficio de ambas instituciones y, principalmente, dará certeza a los trabajadores universitarios de que sus derechos laborales quedan garantizados.

Sin otro particular y esperando su respuesta, quedamos de Ud.

A T E N T A M E N T E.
EDUCO EN LA VERDAD Y EN EL HONOR

M. en A. RAÚL ITURRALDE OLVERA
RECTOR

DELEGACIÓN ESTATAL
QUERÉTARO, QRO.
RECIBIDO
08 MAR 2006
CON ANEXO ( ) SIN ANEXO (X)
HORA: 9:00 RECIBE: B. I.

Tec. Prof. Ricardo Saavedra Chávez
Secretario General
STEUAQ

Mtro. Marco Antonio Rubio Aboonce
Secretario General
SUPAUAQ

CENTRO UNIVERSITARIO, CERRO DE LAS CAMPANAS 76010 QUERÉTARO, QRO.
TELS. 01(442) 192 12 27 Y 192 12 08 FAX 192 13 18 E MAIL: PRERIO@UAQ.MX

CONVENIO QUE CELEBRAN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL M. EN A. RAÚL ITURRALDE OLVERA Y EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, REPRESENTADO POR EL LIC. SALVADOR E. ROCHÍN CAMARENA, EN SU CARÁCTER DE DELEGADO ESTATAL DEL IMSS EN EL ESTADO DE QUERÉTARO, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I.- DECLARA EL M. EN A. RAÚL ITURRALDE OLVERA, EN SU CARÁCTER DE RECTOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, TIENE FACULTADES LEGALES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO. QUE PARA LA SUSCRIPCIÓN DE ESTE INSTRUMENTO CUENTA CON LA ANUENCIA DE LAS ORGANIZACIONES SINDICALES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO: SUPAUAQ REPRESENTADO POR EL MAESTRO MARCO ANTONIO RUBIO ABONCE Y POR EL STEUAQ REPRESENTADO POR EL TEC. PROF. RICARDO SAAVEDRA CHÁVEZ, QUIENES CONJUNTAMENTE CON LA RECTORÍA SUSCRIBEN ESTE INSTRUMENTO COMO MANIFESTACIÓN DE SU VOLUNTAD.

II.- CONTINÚA DECLARANDO EL M. EN A. RAÚL ITURRALDE OLVERA, QUE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO TIENE ESTABLECIDO UN SISTEMA DE PENSIONES PARA SUS TRABAJADORES, CONTENIDO EN LOS CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO CELEBRADOS CON LAS ORGANIZACIONES SINDICALES QUE SE MENCIONAN EN LA DECLARACIÓN QUE ANTECEDE, POR LO QUE EXPRESAMENTE SOLICITÓ AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EL CAMBIO DE ESQUEMA DE INCORPORACIÓN VOLUNTARIA.

III.- POR SU PARTE EL LIC. SALVADOR E. ROCHÍN CAMARENA, QUIEN FUERA DESIGNADO DELEGADO ESTATAL DEL IMSS EN EL ESTADO DE QUERÉTARO, MEDIANTE ACUERDO 23/2000 DEL 19 DE ENERO DEL 2000 DEL H. CONSEJO TÉCNICO DEL INSTITUTO, CUENTA CON FACULTADES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE INSTRUMENTO DE CONFORMIDAD CON LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 150 DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN INTERNA DEL IMSS, VIGENTE A LA FECHA.

IV.- AMBOS DECLARAN QUE MEDIANTE CONVENIO CELEBRADO EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 1973, LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO SE INCORPORÓ VOLUNTARIAMENTE AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DEL SEGURO SOCIAL, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 219, 220 Y 222 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL VIGENTE EN ESA FECHA.

V.- QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 222 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL VIGENTE, MISMA QUE ENTRÓ EN VIGOR EL 1 DE JULIO DE 1997, A SOLICITUD DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS, EL ESQUEMA DE ASEGURAMIENTO PODRÁ COMPRENDER ÚNICAMENTE LAS PRESTACIONES EN ESPECIE DE LOS SEGUROS CONJUNTOS DE RIESGOS DE TRABAJO Y ENFERMEDADES Y MATERNIDAD, SIEMPRE Y CUANDO DICHAS ENTIDADES TENGAN ESTABLECIDO UN SISTEMA DE PENSIONES PARA SUS TRABAJADORES.

ATENTO A LAS DECLARACIONES, LAS PARTES DE CONFORMIDAD OTORGAN LA SIGUIENTE:

CLÁUSULA

ÚNICA.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 222 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, A PARTIR DE LA FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE, LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO CONTINUARÁ INCORPORADA AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, EXCLUSIVAMENTE EN CUANTO A LAS PRESTACIONES EN ESPECIE DE LOS SEGUROS CONJUNTOS DE RIESGOS DE TRABAJO Y ENFERMEDADES Y MATERNIDAD, LIBERANDO EN CONSECUENCIA DE TODA RESPONSABILIDAD AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, POR LAS DEMÁS PRESTACIONES A QUE SE REFIERE LA CLÁUSULA SÉPTIMA DEL CONVENIO DE INCORPORACIÓN VOLUNTARIA AL RÉGIMEN OBLIGATORIO A QUE SE REFIERE LA DECLARACIÓN IV DEL PRESENTE CONVENIO, QUEDANDO EN CONSECUENCIA VIGENTES LAS DEMÁS CLÁUSULAS DEL CONVENIO PRIMO DE INCORPORACIÓN.

EL PRESENTE SE FIRMA EN SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO., A LOS VEINTICUATRO DÍAS DEL MES DE MARZO DEL 2006, QUEDANDO UN EJEMPLAR EN PODER DE CADA UNO DE LOS FIRMANTES.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO
M. EN A. RAÚL ITURRALDE OLVERA
RECTOR

SINDICATO DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO
TEC. PROF. RICARDO SAAVEDRA CHÁVEZ

SINDICATO ÚNICO DE PERSONAL ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO
MAESTRO MARCO ANTONIO RUBIO ABONCE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
LIC. SALVADOR E. ROCHÍN CAMARENA
DELEGADO ESTATAL

Artículo 81. El Instituto se coordinará con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de las entidades federativas y concertará, en igual forma, con la representación de las organizaciones de los sectores social y privado, con el objeto de realizar programas para la prevención de los accidentes y las enfermedades de trabajo.

Artículo 82. El Instituto llevará a cabo las investigaciones que estime convenientes sobre riesgos de trabajo y sugerirá a los patrones las técnicas y prácticas convenientes a efecto de prevenir la realización de dichos riesgos.

El Instituto podrá verificar el establecimiento de programas o acciones preventivas de riesgos de trabajo en aquellas empresas que por la siniestralidad registrada, puedan disminuir el monto de la prima de este seguro. *(D.O.F. 20-Dic-2001).*

Artículo 83. Los patrones deben cooperar con el Instituto en la prevención de los riesgos de trabajo, en los términos siguientes:

I Facilitarle la realización de estudios e investigaciones;

II Proporcionarle datos e informes para la elaboración de estadísticas sobre riesgos de trabajo, y

III Colaborar en el ámbito de sus empresas a la adopción y difusión de las normas sobre prevención de riesgos de trabajo.

CAPITULO IV

DEL SEGURO DE ENFERMEDADES Y MATERNIDAD

SECCION PRIMERA

GENERALIDADES

Artículo 84. Quedan amparados por este seguro:

I El asegurado;

II El pensionado por:

a) Incapacidad permanente total o parcial;

b) Invalidez;

c) Cesantía en edad avanzada y vejez, y

d) Viudez, orfandad o ascendencia;

III La esposa del asegurado o, a falta de ésta, la mujer con quien ha hecho vida marital durante los cinco años anteriores a la enfermedad, o con la que haya procreado hijos, siempre que ambos permanezcan libres de matrimonio. Si el asegurado tiene varias concubinas ninguna de ellas tendrá derecho a la protección.

Del mismo derecho gozará el esposo de la asegurada o, a falta de éste el concubinario, siempre que hubiera dependido económicamente de la asegurada, y reúnan, en su caso, los requisitos del párrafo anterior;

IV La esposa del pensionado en los términos de los incisos a), b) y c) de la fracción II, a falta de esposa, la concubina si se reúnen los requisitos de la fracción III.

Del mismo derecho gozará el esposo de la pensionada o a falta de éste el concubinario, si reúne los requisitos de la fracción III;

V Los hijos menores de dieciséis años del asegurado y de los pensionados, en los términos consignados en las fracciones anteriores;

VI Los hijos del asegurado cuando no puedan mantenerse por su propio trabajo debido a una enfermedad crónica, defecto físico o psíquico, hasta en tanto no desaparezca la incapacidad que padecen o hasta la edad de veinticinco años cuando realicen estudios en planteles del sistema educativo nacional;

VII Los hijos mayores de dieciséis años de los pensionados por invalidez, cesantía en edad avanzada y vejez, que se encuentren disfrutando de asignaciones familiares, así como los de los pensionados por incapacidad permanente, en los mismos casos y condiciones establecidos en el artículo 136;

VIII El padre y la madre del asegurado que vivan en el hogar de éste, y

IX El padre y la madre del pensionado en los términos de los incisos a), b) y c) de la fracción II, si reúnen el requisito de convivencia señalado en la fracción VIII.

Los sujetos comprendidos en las fracciones III a IX, inclusive, tendrán derecho a las prestaciones respectivas si reúnen además los requisitos siguientes:

a) Que dependan económicamente del asegurado o pensionado, y

b) Que el asegurado tenga derecho a las prestaciones consignadas en el artículo 91 de esta Ley.

Artículo 85. Para los efectos de este seguro se tendrá como fecha de iniciación de la enfermedad, aquélla en que el Instituto certifique el padecimiento.

El disfrute de las prestaciones de maternidad se iniciará a partir del día en que el Instituto certifique el estado de embarazo. La certificación señalará la fecha probable del parto, la que servirá de base para el cómputo de los cuarenta y dos días anteriores a aquél, para los efectos del disfrute del subsidio que, en su caso, se otorgue en los términos de esta Ley.

Artículo 86. Para tener derecho a las prestaciones consignadas en este capítulo, el asegurado, el pensionado y los beneficiarios deberán sujetarse a las prescripciones y tratamientos médicos indicados por el Instituto.

Artículo 87. El Instituto podrá determinar la hospitalización del asegurado, del pensionado o de los beneficiarios, cuando así lo exija la enfermedad, particularmente tratándose de padecimientos contagiosos.

Para la hospitalización se requiere el consentimiento expreso del enfermo, a menos que la naturaleza de la enfermedad haga dispensable esa medida. La hospitalización de menores de edad y demás incapacitados, precisa el consentimiento de quienes ejerzan la patria potestad o la tutela, o bien, del Ministerio Público o autoridad legalmente competente. *(D.O.F. 20-Dic-2001).*

Artículo 88. El patrón es responsable de los daños y perjuicios que se causaren al asegurado, a sus familiares derechohabientes o al Instituto, cuando por incumplimiento de la obligación de inscribirlo o de avisar los salarios efectivos o los cambios de éstos, no pudieran otorgarse las prestaciones en especie y en dine-

ro del seguro de enfe
vieran derecho se vie

El Instituto, se subr
las prestaciones menc
rará al Instituto el im
cible del monto de la
rrespondan al seguro
te. *(D.O.F. 20-Dic-200*

No procederá la de
a los derechohabiente
recho, siempre y cuar
dos y los de modific
dentro de los plazos
(D.O.F. 20-Dic-2001).

Artículo 89. E
cualquiera de las sigu

I Directamente, a

II Indirectamente,
culares, para que se
des y maternidad y p
de riesgos de trabajo,
convenios fijarán el p
pagos que deban hac
terminación, así como

III Asimismo, podr
cios médicos y hospi
obligación al seguro,
en proporción a la na
venios se pactará, e
reembolsos. Estos co
trabajadores o de su

IV Mediante conve
nismos de salud de l
que permitan el óptim
instituciones y organis
instalaciones a la po
acuerdo a su disponi
20-Dic-2001).

En todo caso, las p
estarán obligadas a p
administrativas que ési
nicas, inspecciones y
los reglamentos que

Artículo 90. E
que considere necesari
ductos en ellos compr

ro del seguro de enfermedades y maternidad, o bien cuando el subsidio a que tuvieran derecho se viera disminuido en su cuantía.

El Instituto, se subrogará en los derechos de los derechohabientes y concederá las prestaciones mencionadas en el párrafo anterior. En este caso, el patrón enterará al Instituto el importe de los capitales constitutivos. Dicho importe será deducible del monto de las cuotas obrero patronales omitidas hasta esa fecha que correspondan al seguro de enfermedades y maternidad, del trabajador de que se trate. *(D.O.F. 20-Dic-2001).*

No procederá la determinación del capital constitutivo, cuando el Instituto otorgue a los derechohabientes las prestaciones en especie y en dinero a que tengan derecho, siempre y cuando los avisos de ingreso o alta de los trabajadores asegurados y los de modificaciones de su salario, hubiesen sido entregados al Instituto dentro de los plazos que señalan los artículos 15, fracción I y 34 de esta Ley. *(D.O.F. 20-Dic-2001).*

Artículo 89. El Instituto prestará los servicios que tiene encomendados,en cualquiera de las siguientes formas:

I Directamente, a través de su propio personal e instalaciones;

II Indirectamente, en virtud de convenios con otros organismos públicos o particulares, para que se encarguen de impartir los servicios del ramo de enfermedades y maternidad y proporcionar las prestaciones en especie y subsidios del ramo de riesgos de trabajo, siempre bajo la vigilancia y responsabilidad del Instituto. Los convenios fijarán el plazo de su vigencia, la amplitud del servicio subrogado, los pagos que deban hacerse, la forma de cubrirlos y las causas y procedimientos de terminación, así como las demás condiciones pertinentes; *(D.O.F. 20-Dic-2001).*

III Asimismo, podrá celebrar convenios con quienes tuvieren establecidos servicios médicos y hospitalarios, pudiendo convenirse, si se tratare de patrones con obligación al seguro, en la reversión de una parte de la cuota patronal y obrera en proporción a la naturaleza y cuantía de los servicios relativos. En dichos convenios se pactará, en su caso, el pago de subsidios mediante un sistema de reembolsos. Estos convenios no podrán celebrarse sin la previa anuencia de los trabajadores o de su organización representativa, y *(D.O.F. 20-Dic-2001).*

IV Mediante convenios de cooperación y colaboración con instituciones y organismos de salud de los sectores públicos federal, estatal y municipal, en términos que permitan el óptimo aprovechamiento de la capacidad instalada de todas las instituciones y organismos. De igual forma, el Instituto podrá dar servicio en sus instalaciones a la población atendida por dichas instituciones y organismos, de acuerdo a su disponibilidad y sin perjuicio de su capacidad financiera. *(D.O.F. 20-Dic-2001).*

En todo caso, las personas, empresas o entidades a que se refiere este artículo, estarán obligadas a proporcionar al Instituto los informes y estadísticas médicas o administrativas que éste les exigiere y a sujetarse a las instrucciones, normas técnicas, inspecciones y vigilancia prescritas por el mismo Instituto, en los términos de los reglamentos que con respecto a los servicios médicos se expidan.

Artículo 90. El Instituto elaborará los cuadros básicos de medicamentos que considere necesarios, sujetos a permanente actualización, a fin de que los productos en ellos comprendidos sean los de mayor eficacia terapéutica.

SECCION SEGUNDA

DE LAS PRESTACIONES EN ESPECIE

Artículo 91. En caso de enfermedad no profesional, el Instituto otorgará al asegurado la asistencia médico quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria que sea necesaria, desde el comienzo de la enfermedad y durante el plazo de cincuenta y dos semanas para el mismo padecimiento.

No se computará en el mencionado plazo, el tiempo que dure el tratamiento curativo que le permita continuar en el trabajo y seguir cubriendo las cuotas correspondientes.

Artículo 92. Si al concluir el período de cincuenta y dos semanas previsto en el artículo anterior, el asegurado continúa enfermo, el Instituto prorrogará su tratamiento hasta por cincuenta y dos semanas más, previo dictamen médico.

Artículo 93. Las prestaciones en especie que señala el artículo 91 de esta Ley, se otorgarán también a los demás sujetos protegidos por este seguro que se mencionan en el artículo 84 de este ordenamiento.

Los padres del asegurado o pensionado fallecido, conservarán el derecho a los servicios que señala el artículo 91 de la Ley.

Artículo 94. En caso de maternidad, el Instituto otorgará a la asegurada durante el embarazo, el alumbramiento y el puerperio, las prestaciones siguientes:

I Asistencia obstétrica;

II Ayuda en especie por seis meses para lactancia, y

III Una canastilla al nacer el hijo, cuyo importe será señalado por el Consejo Técnico.

Artículo 95. Tendrán derecho a disfrutar de las prestaciones señaladas en las fracciones I y II del artículo anterior, las beneficiarias que se señalan en las fracciones III y IV del artículo 84 de esta Ley.

SECCION TERCERA

DE LAS PRESTACIONES EN DINERO

Artículo 96. En caso de enfermedad no profesional, el asegurado tendrá derecho a un subsidio en dinero que se otorgará cuando la enfermedad lo incapacite para el trabajo. El subsidio se pagará a partir del cuarto día del inicio de la incapacidad, mientras dure ésta y hasta por el término de cincuenta y dos semanas.

Si al concluir dicho período el asegurado continuare incapacitado, previo dictamen del Instituto, se podrá prorrogar el pago del subsidio hasta por veintiséis semanas más.

Artículo 97. El asegurado sólo percibirá el subsidio que se establece en el artículo anterior, cuando tenga cubiertas por lo menos cuatro cotizaciones semanales inmediatamente anteriores a la enfermedad.

Los trabajadores event
cotizaciones semanales e

Artículo 98. El
igual al sesenta por cie
pagará por períodos ven
asegurado o a su repre

Artículo 99. En
ción del Instituto de som
sin la autorización debid

Artículo 100. Cu
blecido en el artículo 98
bientes señalados en el

Artículo 101. La
perio a un subsidio en
cotización el que recibirá
ta y dos días posteriore

En los casos en que
exactamente con la del p
pondientes por cuarenta
do anterior al parto se h
ríodo anterior al parto, s
por enfermedad. El subsi
una semana.

Artículo 102. Pa
ñala en el artículo anter

I Que haya cubierto
de doce meses anteriore
dio;

II Que se haya certific
to, y

III Que no ejecute tr
teriores y posteriores al

Si la asegurada estuvi
menor cantidad.

Artículo 103. El
en el artículo 101, exime
que se refiere la fracció
los límites establecidos

Cuando la asegurada
anterior, quedará a carg

Artículo 104. Cu
conocidas cuando menos
res al fallecimiento, el
asegurado o del pension
original de los gastos de
meses del salario mínimo
llecimiento.

Lo dispuesto en este artículo sólo será aplicable a las cuotas a cargo del patrón. Las cuotas que correspondan al seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, así como las retenidas a sus trabajadores, deberán ser cubiertas en los términos y condiciones que esta Ley establece. *(D.O.F. 20-Dic-2001).*

Artículo 40-F. En ningún caso el Instituto podrá liberar a los patrones del pago de las cuotas obrero patronales. Tampoco podrá condonar, total o parcialmente, la actualización de las cuotas ni los recargos correspondientes. *(D.O.F. 20-Dic-2001).*

CAPITULO III

DEL SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO

SECCION PRIMERA

GENERALIDADES

Artículo 41. Riesgos de trabajo son los accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo.

Artículo 42. Se considera accidente de trabajo toda lesión orgánica o perturbación funcional, inmediata o posterior; o la muerte, producida repentinamente en ejercicio, o con motivo del trabajo, cualquiera que sea el lugar y el tiempo en que dicho trabajo se preste.

También se considerará accidente de trabajo el que se produzca al trasladarse el trabajador, directamente de su domicilio al lugar del trabajo, o de éste a aquél.

Artículo 43. Enfermedad de trabajo es todo estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo, o en el medio en que el trabajador se vea obligado a prestar sus servicios. En todo caso, serán enfermedades de trabajo las consignadas en la Ley Federal del Trabajo.

Artículo 44. Cuando el trabajador asegurado no esté conforme con la calificación que del accidente o enfermedad haga el Instituto de manera definitiva deberá interponer el recurso de inconformidad.

En el supuesto a que se refiere el párrafo anterior, entre tanto se tramita el recurso o el juicio respectivo, el Instituto otorgará al trabajador asegurado o a sus beneficiarios legales las prestaciones a que tuvieran derecho en los seguros de enfermedades y maternidad o invalidez y vida, siempre y cuando se satisfagan los requisitos señalados por esta Ley.

En cuanto a los demás seguros se estará a lo que se resuelva en la inconformidad o en los medios de defensa establecidos en el artículo 294 de esta Ley.

Artículo 45. La existencia de estados anteriores tales como discapacidad física, mental o sensorial, intoxicaciones o enfermedades crónicas, no es causa para disminuir el grado de la incapacidad temporal o permanente, ni las prestaciones que correspondan al trabajador.

s cuotas a cargo del pa-
esantía en edad avanzada
erán ser cubiertas en los
20-Dic-2001).

liberar a los patrones del
condonar, total o parcial-
correspondientes. *(D.O.F.*

TRABAJO

ıtes y enfermedades a que
ɔtivo del trabajo.

toda lesión orgánica o per-
roducida repentinamente en
ıl lugar y el tiempo en que

ɜ produzca al trasladarse el
ɜbajo, o de éste a aquél.

:ado patológico derivado de
ı o motivo en el trabajo, o
ɜstar sus servicios. En todo
ı la Ley Federal del Traba-

esté conforme con la califi-
de manera definitiva debe-

ɜntre tanto se tramita el re-
bajador asegurado o a sus
echo en los seguros de en-
ɔuando se satisfagan los re-

e resuelva en la inconformi-
ırtículo 294 de esta Ley.

tales como discapacidad fí-
crónicas, no es causa para
ıanente, ni las prestaciones

Artículo 46. No se considerarán para los efectos de esta Ley, riesgos de trabajo los que sobrevengan por alguna de las causas siguientes:

I Si el accidente ocurre encontrándose el trabajador en estado de embriaguez;

II Si el accidente ocurre encontrándose el trabajador bajo la acción de algún psicotrópico, narcótico o droga enervante, salvo que exista prescripción suscrita por médico titulado y que el trabajador hubiera exhibido y hecho del conocimiento del patrón lo anterior;

III Si el trabajador se ocasiona intencionalmente una incapacidad o lesión por sí o de acuerdo con otra persona;

IV Si la incapacidad o siniestro es el resultado de alguna riña o intento de suicidio, y

V Si el siniestro es resultado de un delito intencional del que fuere responsable el trabajador asegurado.

Artículo 47. En los casos señalados en el artículo anterior se observarán las reglas siguientes:

I El trabajador asegurado tendrá derecho a las prestaciones consignadas en el seguro de enfermedades y maternidad o bien a la pensión de invalidez señalada en esta Ley, si reúne los requisitos consignados en las disposiciones relativas, y

II Si el riesgo trae como consecuencia la muerte del asegurado, los beneficiarios legales de éste tendrán derecho a las prestaciones en dinero que otorga el presente capítulo. Por lo que se refiere a las prestaciones en especie de enfermedades y maternidad, éstas se otorgarán conforme al capítulo IV de este Título.

Artículo 48. Si el Instituto comprueba que el riesgo de trabajo fue producido intencionalmente por el patrón, por sí o por medio de tercera persona, el Instituto otorgará al asegurado las prestaciones en dinero y en especie que la presente Ley establece y el patrón quedará obligado a restituir íntegramente al Instituto las erogaciones que éste haga por tales conceptos.

Artículo 49. En los términos establecidos por la Ley Federal del Trabajo, cuando el asegurado sufra un riesgo de trabajo por falta inexcusable del patrón a juicio de la Junta de Conciliación y Arbitraje, las prestaciones en dinero que este capítulo establece a favor del trabajador asegurado, se aumentarán en el porcentaje que la propia Junta determine en laudo que quede firme. El patrón tendrá la obligación de pagar al Instituto el capital constitutivo sobre el incremento correspondiente.

Artículo 50. El asegurado que sufra algún accidente o enfermedad de trabajo, para gozar de las prestaciones en dinero a que se refiere este Capítulo, deberá someterse a los exámenes médicos y a los tratamientos que determine el Instituto, salvo cuando justifique la causa de no hacerlo. El Instituto deberá dar aviso al patrón cuando califique de profesional algún accidente o enfermedad, o en caso de recaída con motivo de éstos. *(D.O.F. 20-Dic-2001)*.

Artículo 51. El patrón deberá dar aviso al Instituto del accidente o enfermedad de trabajo, en los términos que señale el reglamento respectivo.

El trabajador, los beneficiarios del trabajador incapacitado o muerto, o las personas encargadas de representarlos, podrán denunciar inmediatamente al Instituto el accidente o la enfermedad de trabajo que haya sufrido. El aviso también podrá hacerse del conocimiento de la autoridad de trabajo correspondiente, la que, a su vez, dará traslado del mismo al Instituto. *(D.O.F. 20-Dic-2001)*.

Artículo 52. El patrón que oculte la realización de un accidente sufrido por alguno de sus trabajadores durante su trabajo o lo reporte indebidamente como ac-

cidente en trayecto, se hará acreedor a las sanciones que determine esta Ley y el reglamento respectivo.

Artículo 53. El patrón que haya asegurado a los trabajadores a su servicio contra riesgos de trabajo, quedará relevado en los términos que señala esta Ley, del cumplimiento de las obligaciones que sobre responsabilidad por esta clase de riesgos establece la Ley Federal del Trabajo.

Artículo 54. Si el patrón hubiera manifestado un salario inferior al real, el Instituto pagará al asegurado el subsidio o la pensión a que se refiere este capítulo, de acuerdo con el salario en el que estuviese inscrito, sin perjuicio de que, al comprobarse su salario real, el Instituto le cubra, con base en éste la pensión o el subsidio.

En estos casos, el patrón deberá pagar los capitales constitutivos que correspondan a las diferencias que resulten, incluyendo el cinco por ciento por gastos de administración sobre el importe de dicho capital, como parte integrante del mismo.

Artículo 55. Los riesgos de trabajo pueden producir:

I Incapacidad temporal;

II Incapacidad permanente parcial;

III Incapacidad permanente total, y

IV Muerte.

Se entenderá por incapacidad temporal, incapacidad permanente parcial e incapacidad permanente total, lo que al respecto disponen los artículos relativos de la Ley Federal del Trabajo.

SECCION SEGUNDA

DE LAS PRESTACIONES EN ESPECIE

Artículo 56. El asegurado que sufra un riesgo de trabajo tiene derecho a las siguientes prestaciones en especie:

I Asistencia médica, quirúrgica y farmacéutica;

II Servicio de hospitalización;

III Aparatos de prótesis y ortopedia, y

IV Rehabilitación.

Artículo 57. Las prestaciones a que se refiere el artículo anterior se concederán de conformidad con las disposiciones previstas en esta Ley y en sus reglamentos.

SECCION TERCERA

DE LAS PRESTACIONES EN DINERO

Artículo 58. El asegurado que sufra un riesgo de trabajo tiene derecho a las siguientes prestaciones en dinero:

I Si lo incapacita p
por ciento del salario e
go.

El goce de este subs
se encuentra capacitad
parcial o total, lo cual
manas que dure la ate
de que una vez determ
o rehabilitación conform

II Al declararse la
una pensión mensual d
estuviere cotizando en
des de trabajo, se calc
cincuenta y dos últimas
un tiempo menor para
tado deberá contratar u
que otorgue a sus ben
que tengan derecho en

La pensión, el seguro
refiere el párrafo anteri
bajador. Para contratar
culará el monto constitu
le restará el saldo acu
positiva será la suma a
seguros elegida por el
licia y de sobrevivencia.
to del pensionado a co
ciones económicas a qu
to de producirse el ries
ciento cincuenta semana
to de éste por causas d

Cuando el trabajador
sea mayor al necesario
vitalicia que sea superi
este capítulo, así como

a) Retirar la suma

b) Contratar una re

c) Aplicar el excede
cios del seguro de sob

Los seguros de renta
el artículo 159 fraccion

III Si la incapacidad
ciento, el asegurado re
seguros que elija en lo

El monto de la pensió
cidad contenida en la L
pensión que correspond
de la incapacidad se fij
teniendo en cuenta la e
es absoluta para el ejer
dicarse a otra, o que s

CAPITULO IX

DE LA INCORPORACION VOLUNTARIA AL REGIMEN OBLIGATORIO

Artículo 222. La incorporación voluntaria de los sujetos a que se refiere el presente capítulo, se realizará por convenio y se sujetará a las siguientes modalidades:

I Podrá efectuarse en forma individual o de grupo a solicitud, por escrito, del sujeto o sujetos interesados. En el caso de incorporación colectiva cada uno de los asegurados será responsable de sus obligaciones frente al Instituto;

II El esquema de aseguramiento, para los sujetos que señala este capítulo, comprende:

a) Para los sujetos a que se refieren las fracciones I y III del artículo 13 de esta Ley, las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad y las correspondientes de los seguros de invalidez y vida, así como de retiro y vejez, en los términos de los capítulos respectivos; *(D.O.F. 20-Dic-2001).*

b) Para los sujetos a que se refiere la fracción II del artículo 13 de esta Ley, las prestaciones en especie de los seguros de riesgos de trabajo y de enfermedades y maternidad y las correspondientes de los seguros de invalidez y vida, así como de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, en los términos de los capítulos respectivos;

c) Para los sujetos a que se refiere la fracción IV del artículo 13 de esta Ley, las prestaciones del seguro de riesgos de trabajo, las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad y las correspondientes de los seguros de invalidez y vida, así como de retiro y vejez, en los términos de los capítulos respectivos;

d) Para los sujetos a que se refiere la fracción V del artículo 13 de esta Ley, las prestaciones del seguro de riesgos de trabajo, las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad y las correspondientes de los seguros de invalidez y vida, así como de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, en los términos de los capítulos respectivos, y

A solicitud de las entidades públicas, el esquema de aseguramiento podrá comprender únicamente las prestaciones en especie de los seguros conjuntos de riesgos de trabajo y enfermedades y maternidad, siempre y cuando dichas entidades tengan establecido un sistema de pensiones para sus trabajadores, y *(D.O.F. 20-Dic-2001).*

e) En caso de muerte del asegurado, se estará a lo dispuesto en el artículo 104 de esta Ley.

Artículo 223. Aceptada la incorporación, serán aplicables las disposiciones del régimen obligatorio, con las salvedades y modalidades que establezca esta Ley.

Sólo se perderá la calidad de asegurado si se dejan de tener las características que originaron el aseguramiento.

Artículo 224. Los sujetos de aseguramiento comprendidos en este capítulo cotizarán por anualidades adelantadas.